

Antrag

der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, Claudia Weiss, Kay-Uwe Ziegler, Thomas Dietz, Joachim Bloch, Tobias Ebenberger, Nicole Hess, Dr. Christoph Birghan, Birgit Bessin, Kerstin Przygodda, Alexis L. Giersch, Martina Kempf, Stefan Möller, Dr. Paul Schmidt, Gereon Bollmann, Thomas Fetsch, Alexander Arpaschi, Erhard Brucker, Marcus Bühl, Udo Theodor Hemmelgarn, Stefan Henze, Gerrit Huy, Steffen Janich, Dr. Michael Kaufmann, Kurt Kleinschmidt, Maximilian Kneller, Reinhard Mixl, Gerold Otten, Dr. Rainer Rothfuß, Lars Schieske, Jan Wenzel Schmidt, Georg Schroeter, Otto Winfried Strauß, Bastian Treuheit, Martina Uhr, Sven Wendorf und der Fraktion der AfD

Ultraschalluntersuchungen zur Altersbestimmung in Asyl- und Strafverfahren zur Praxisreife bringen

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Ein besonderes Problem für die Jugendämter der Gebietskörperschaften stellen die sogenannten „unbegleiteten minderjährigen Ausländer“ (UMA) dar, denn sie binden knappes Personal und verursachen hohe Kosten.

Im Jahr 2023 nahmen die Jugendämter rund 39.300 Kinder und Jugendliche aufgrund unbegleiteter Einreise in Obhut, was den häufigsten Anlass für Inobhutnahmen darstellte.¹

Die anfallenden Betreuungskosten sind mit z. B. 85.000 Euro pro Jahr und UMA im Jahr 2024 in Bremen² erheblich. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration stiegen die Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen von 123,6 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 284,4 Millionen Euro im Jahr 2024.³

Die Identifikation von Personen, die nicht das Kriterium der tatsächlichen Minderjährigkeit unbegleiteter Flüchtlinge erfüllen und damit nicht in die Zuständigkeit von Jugendämtern fallen würden, ist deshalb dringend erforderlich. Die Klärung dieses Sach-

¹ www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_454_225.html

² www.weser-kurier.de/bremen/politik/unbegleitete-minderjaehrige-auslaender-das-kosten-sie-in-bremen-doc7wlstnnjsmlmz3563du?

³ www.finanzznachrichten.de/nachrichten-2025-01/64312660-kosten-fuer-unbegleitete-minderjaehrige-fluechtlinge-in-nordrhein-westfalen-in-zwei-jahren-verdoppelt-rasanter-anstieg-der-fallzahlen-007.htm

verhalts kann zu deutlichen Kostenreduzierungen – und zur Entlastung der begrenzten Betreuungskapazitäten führen.

In der Praxis gibt es hierbei aber Schwierigkeiten. Die zuständigen Gebietskörperschaften entscheiden in eigenem Ermessen über den Einsatz der medizinischen Methodik zur Altersbestimmung in Fällen, in denen Zweifel an der behaupteten Minderjährigkeit bestehen.

Unter anderem kann zur Altersbestimmung bei jungen Menschen die Röntgenuntersuchung insbesondere von Handgelenken erfolgen, um das biologische Alter zu schätzen.⁴ Allerdings ist dieses Verfahren mit teilweise über 1.000 Euro pro Fall teuer⁵ und nicht präzise.⁶

Ultraschall könnte eine bessere Alternative zur Altersbestimmung sein, da er bestimmte Vorteile gegenüber dem Röntgen bietet:

Ultraschall arbeitet nicht mit nicht ionisierender Strahlung, das heißt, es gibt keine Strahlenbelastung. Die Untersuchung kann beliebig oft wiederholt werden, ohne dass negative gesundheitliche Auswirkungen befürchtet werden müssen.

Ultraschall kann nicht nur Knochen, sondern auch Weichteile wie Knorpel und Wachstumsfugen darstellen. Dies könnte hilfreich sein, um das Stadium der Skelettreifung zu beurteilen, insbesondere bei Jugendlichen, bei denen die Wachstumsfugen in den Knochen noch nicht vollständig geschlossen sind.

Der Ultraschall ist eine nicht-invasive, schmerzfreie Methode, die keine physischen Eingriffe erfordert. Dies könnte die Akzeptanz bei den betroffenen Personen erhöhen, da keine körperlichen Schäden befürchtet werden müssen.

Ultraschallgeräte sind weit verbreitet und relativ kostengünstig. Sie sind mobil und könnten z. B. an Grenzstellen schneller eingesetzt werden als aufwendige Röntgenuntersuchungen.

Allerdings hat auch Ultraschall in der Altersbestimmung Einschränkungen, was die Aussagekraft der Ergebnisse angeht.

Der damalige Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, hatte im Jahr 2019 ein mit 1 Million Euro gefördertes Projekt der Fraunhofer-Gesellschaft und der Universität des Saarlandes zur Prüfung, ob das Alter von jungen Erwachsenen auch mit Ultraschall bestimmt werden kann, angekündigt.⁷ Ergebnisse sollten Ende 2020 vorliegen.⁸ Die Methode sollte dann ggf. zur Bestimmung des Alters von Flüchtlingen in Asyl- und auch in Strafverfahren eingesetzt werden.⁹ In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage aus dem Deutschen Bundestag teilte die Bundesregierung am 31. Mai 2019 mit, dass das Projekt 2019 begonnen habe, die Ergebnisse im Dezember 2020 vorliegen würden und anschließend die Prüfung, ob das Ultraschalluntersuchungsverfahren andere Verfahren wie die Röntgenuntersuchung ersetzen könne, folgen würde. Später ergänzte die Bundesregierung, das Projekt sei 2021 beendet worden.¹⁰

Zum Ergebnis hieß es, das ultraschallbasierte Verfahren zur Abschätzung der Volljährigkeit habe sich im Vergleich zum bisher genutzten Röntgenverfahren als „teilweise valide“ erwiesen, „sodass eine Alternative zu Röntgenbildgebung und -befundung gegeben sein könnte“. Zusammenfassend ließe „sich für ausgewertete Cluster jeweils

⁴ www.dgrm.de/fileadmin/PDF/AG_FAD/empfehlungen_auC3%9Ferhalb_strafverfahren.pdf

⁵ www.tagesspiegel.de/politik/arztekammer-lehnt-generelle-alterstests-fur-asylbewerber-ab-5273575.html

⁶ www.welt.de/gesundheit/article172102879/Alter-Wie-genau-laesst-es-sich-durch-Roentgen-bestimmen.html

⁷ www.aerztezeitung.de/Panorama/Alter-von-Fluechtlingen-per-Ultraschall-pruefen-252206.html

⁸ ebd.

⁹ www.aerzteblatt.de/news/asylverfahren-spahn-laesst-altersbestimmung-per-ultraschall-pruefen-a3232412-825a-4b32-9a21-88327500ad82

¹⁰ Drucksache 19/10578

hohe Klassifikationsgenauigkeiten für die Bestimmung eines abgeschlossenen Knochenalters feststellen.“

Die vollumfängliche Übertragbarkeit könne mit der Auswertung der erhobenen Datenmenge bisher nicht nachgewiesen werden.¹¹

Die Fortsetzung der Arbeiten seien dann aber – trotz der vielversprechenden Ergebnisse – aus „haushälterischen Gründen“ nicht möglich gewesen.

- II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung deshalb auf, aus dem Bundeshaushalt ausreichende Mittel bereitzustellen, um das Ultraschallverfahren zur Altersbestimmung zur Praxisreife zu entwickeln.

Berlin, den 23. Mai 2025

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion

Begründung

Die exakte Bestimmung des Alters von Asylsuchenden und jungen Straftätern spielt eine zentrale Rolle aus rechtlichen, sozialen und praktischen Gründen. In verschiedenen Rechtsbereichen existieren unterschiedliche Vorschriften für Minderjährige und Volljährige, die wesentlichen Folgen für den Schutz und die Behandlung dieser Personen haben.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der Schutz von Minderjährigen. Diese genießen aufgrund ihres Alters besonderen rechtlichen Schutz. Eine korrekte Altersbestimmung verhindert, dass Kinder fälschlicherweise als Erwachsene eingestuft werden, mit der Folge, dass sie ihre besonderen Rechte und Schutzmaßnahmen verlieren. Auch beim Schutz vor Missbrauch und Ausbeutung sind diese Maßnahmen von entscheidender Bedeutung.

Ganz wesentlich ist aber auch der Aspekt der Verhinderung des Missbrauchs der Regelungen, indem volljährige Personen vorgeben, minderjährig zu sein, um Vorteile zu nutzen.

In Hamburg ergaben Untersuchungen, dass 45 Prozent der als minderjährig eingestuften Flüchtlinge tatsächlich älter waren.¹²

Eine genaue Altersbestimmung stellt somit sicher, dass die Schutzmaßnahmen denjenigen zugutekommen, die sie wirklich benötigen.

Schließlich spielen auch wirtschaftliche und organisatorische Gründe eine Rolle. Eine fehlerhafte Altersbestimmung könnte dazu führen, dass wertvolle Ressourcen nicht zielgerichtet eingesetzt werden. Die korrekte Einstufung stellt sicher, dass begrenzte Mittel den Personen zugutekommen, die sie am dringendsten benötigen.

Zusammenfassend ist die genaue Bestimmung des Alters bei Asylsuchenden und jungen Straftätern aus rechtlichen, ethischen und organisatorischen Gründen von großer Bedeutung. Sie garantiert, dass Minderjährige den notwendigen Schutz und die entsprechende Unterstützung erhalten, und verhindert eine ungerechte oder ineffiziente Ressourcenverteilung.

Der Einsatz von Ultraschalluntersuchungen hat erfolgversprechende Ansätze für eine risikoarme, sichere Altersbestimmung gezeigt.

Ultraschall bietet eine gesundheitlich unbedenklichere Alternative durch den Einsatz ionisierender Strahlung.

Ultraschall kann Knochen und Weichteile wie Knorpel darstellen, was eine genauere Bestimmung des Skelettreifegrads ermöglicht.

¹¹ ebd.

¹² www.bild.de/regional/hamburg/hamburg/schummeln-mit-dem-alter-43948728.bild.html

Das schmerzfreie und nicht invasive Verfahren kann schneller und kostengünstiger durchgeführt werden, was auch die Akzeptanz erhöhen kann.

Tragbare Ultraschallgeräte ermöglichen den flexiblen Einsatz.

Diese Methode könnte dazu beitragen, den deutschen Rechtsstaat zu stärken, indem sie eine präzisere Altersfeststellung in Asyl- und Strafverfahren ermöglicht und zu gerechteren Verfahren, für die die Identifikation von Minderjährigen von zentraler Bedeutung ist, führt.

Die Entwicklung des Verfahrens bis zur Praxisreife darf deshalb nicht an „haushälterischen Gründen“ scheitern, zumal durch Ultraschall Verfahrensdauern verkürzt und damit Kosten gesenkt werden könnten und auch, weil das Verfahren insgesamt zu einer effizienteren Asylpolitik mit deutlichen Einsparungen führen würde.